

สอบได้หลายครั้ง มีฉะนั้นแล้ว วัตถุประสงค์ในการวัดสัมฤทธิ์ผลของการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาของนักเรียนแต่ละคนย่อมไม่อาจเป็นไปได้อย่างแน่นอน ซึ่งตรงส่วนนี้การสอบ O-NET จึงมีความแตกต่างจากการสอบ A-NET เพราะการสอบ A-NET มิได้มีจุดประสงค์ในการวัดสัมฤทธิ์ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาแต่อย่างใด หากแต่มีวัตถุประสงค์ในการสอบเพื่อวัดความรู้ของนักเรียนผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกในระบบ Admission ว่ามีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือไม่ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะและสถาบันการศึกษาตามความประสงค์ของตน นักเรียนทุกคนจึงย่อมสามารถสอบวัดความรู้ความสามารถผ่านการสอบ A-NET กันได้ใหม่ทุกครั้งที่มีการเปิดให้สอบ ด้วยเหตุนี้ การให้นำผลคะแนนสอบตามแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครั้งแรกครั้งเดียว มาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ Admission กลางจึงเป็นการจัดการศึกษาอย่างมีเหตุมีผล ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของเด็กตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

สำหรับที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า รายละเอียดขององค์ประกอบในการสอบ Admission ไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ์ และไม่ได้มีการวิจัยถึงข้อดีข้อเสีย อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า กรณีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก็หาได้มีบทบัญญัติของกฎหมายใดกำหนดให้รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ก่อน จึงจะสามารถประกาศใช้หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกนั้น ๆ ได้ คงมีเพียงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีสถานะเทียบเท่ากฎหมายโดยมิได้มีสถานะเป็นกฎหมายตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การกำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกระบบ Admission นั้น อาจส่งผลกระทบต่ออย่างกว้างขวางต่อการวางแผนการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศ ดังนั้น การจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก่อนการดำเนินงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งข้อเท็จจริงฟังได้ว่าได้จัดให้มีวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อประกอบในการพิจารณาดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมแล้ว ส่วนการทำวิจัยนั้นเป็นเรื่องของงานวิชาการและไม่มีกฎหมายใดกำหนดให้ต้องทำการวิจัยก่อนจึงจะออกหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวได้ รวมทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย มิใช่เรื่องกิจการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชนส่วนรวมอย่างมีนัยสำคัญ ที่จำต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดให้มี



การออกเสียงลงประชามติตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ แต่อย่างใด อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๓/๒๕๕๖ และที่ อ.๒๑๙/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การแสดงความจำนงขอนำบุตรเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอำนาจดุลพินิจของอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้บุตรของผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการพิจารณาบนพื้นฐานของมูลเหตุจูงใจที่ดี และสอดคล้องกับกฎหมาย ไม่มีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการพิจารณาออกคำสั่งโดยใช้อำนาจผิดเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรือเป็นการบิดเบือนการใช้อำนาจ อันจะเป็นเหตุให้ศาลปกครองมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ส่วนสามีของผู้ฟ้องคดีเคยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในขณะที่สามีของผู้ฟ้องคดียังไม่ลาออก สามีของผู้ฟ้องคดีได้กรอกแบบแจ้งความจำนงเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ เพื่อขอใช้สิทธิในการนำบุตรเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งภายหลังจากสามีของผู้ฟ้องคดีลาออก ผู้ฟ้องคดีได้ขอใช้สิทธินำบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้แจ้งความจำนงไว้แล้ว ต่อมา อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถอนุมัติให้นำบุตรของผู้ฟ้องคดีเข้าเรียนได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่แจ้งความจำนงล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากรฯ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือร้องทุกข์เรื่องดังกล่าวต่อนายกสภามหาวิทยาลัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยืนยันตามมติเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการรับบุตรของผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยปกติพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการนำบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จะต้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด หากไม่ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แล้วก็จะกระทำไม่ได้โดยวิธีแสดงความจำนงขอให้นำบุตรเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สามียของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามแนวทางปกติที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด แต่ได้แสดงความจำนงขอให้นำบุตรเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เป็นกรณีพิเศษ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่าได้รับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว กรณีสามียของผู้ฟ้องคดีจึงถือเป็นกรณีพิเศษ อันเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้บุตรของผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ก็ได้ ตามข้อ ๕ ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากรฯ ข้อเท็จจริงปรากฏอีกว่า ตามบันทึกของสายงานทะเบียนและบริการส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ เรื่องขออนุมัติรายชื่อบุตรบุคลากรเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ และบันทึกด้วยลายมือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า เห็นสมควรพิจารณาอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายดังนี้ กรณีมารดาในลำดับที่ ๑ (คณะแพทยศาสตร์) เนื่องจากเป็นผู้ตั้งใจทำงานและเป็นการสำคัญด้านการเงินและบัญชีของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อความสะดวกแก่การรับส่งพร้อมบุตรลำดับที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งใช้สิทธิสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากรเวลาราชการนับถึงปัจจุบัน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เท่ากับ ๑๕ ปี ๙ เดือน และนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ เท่ากับ ๑๖ ปี ๔ เดือนเศษ ขอใช้สิทธิเป็นกรณีพิเศษสำหรับบุตรสาวลำดับที่ ๔ กรณีมารดาในลำดับที่ ๔ (คณะทันตแพทยศาสตร์) คณะได้เชิญชวนให้โอนย้ายมาจากโรงพยาบาลตำรวจ เนื่องจากคณะขาดแคลนพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในงานตลับกรรมเฉพาะทาง หากพิจารณาอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ ก็น่าที่จะทำให้คณะทันตแพทยศาสตร์ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยงานคณะได้เต็มความสามารถ กรณีบิดาในลำดับที่ ๕ เดิมรับราชการที่กรมที่ดินและได้โอนย้ายโดยการเชิญชวนของภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ เนื่องจากมีความสามารถสูง ช่วงทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทได้วิทยานิพนธ์ดีมาก คณะเห็นว่ามีความศักยภาพที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จึงชวนมาทำงานที่คณะ โดยต้อง

^๕ ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ในกรณีอื่นที่มีได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด



ลาออกจากราชการ เพื่อมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนกรณีมารดาในลำดับที่ ๒ ศูนย์กีฬา ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิตามระเบียบฯ และกรณีมารดาในลำดับที่ ๓ (ผู้ฟ้องคดี) ที่จะขอใช้สิทธิ แทนสามีที่ได้ลาออกไปแล้ว ไม่สามารถใช้สิทธิแทนได้ ต่อมา เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามอนุมัติเพียง ๓ ราย คือ บุตรของมารดาในลำดับที่ ๑ บุตรของมารดา ในลำดับที่ ๔ และบุตรของบิดาในลำดับที่ ๕ ต่อจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถอนุมัติให้นำบุตรของผู้ฟ้องคดีเข้าเรียน ในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่แจ้งความจำนงล่วงหน้าภายในระยะเวลา ที่กำหนดตามข้อ ๑๕^๙ ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษา สงเคราะห์บุตรบุคลากรฯ เห็นได้ว่าการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวด้วยมูลเหตุจูงใจที่ดี และสอดคล้องกับกฎหมาย ไม่มีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ จึงเป็นการกระทำที่ชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๔/๒๕๕๕)

กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจเคยมีประวัติถูกดำเนินคดี อาญาในข้อหาฆ่าผู้อื่นและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และศาล มีคำพิพากษาให้รอการกำหนดโทษและคุมประพฤติ แม้การที่ศาลมีคำพิพากษาดังกล่าว ยังไม่อาจถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวเคยได้รับโทษทางอาญา แต่ก็ถือเป็นกรณีที่ศาล ได้พิพากษาแล้วว่า บุคคลนั้นกระทำความผิดจริง ซึ่งพฤติการณ์ตามข้อหาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้กระทำความผิดดำเนินชีวิตในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และบุคคลอื่น ซึ่งวิญญูชนทั่วไปที่ประพฤติตนในกรอบของกฎหมายและศีลธรรม ย่อมไม่มีความประพฤติดังนั้น จึงพึงได้ว่าผู้ที่กระทำความผิดมีประวัติที่มีความประพฤติ เสื่อมเสีย ประกอบกับการสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจเป็นตำแหน่ง ที่มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยแก่บ้านเมืองและประชาชน บุคคลที่มีประวัติ ความประพฤติเสื่อมเสียดังกล่าวย่อมไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้ ดังนั้น เมื่อเงื่อนไข ตามประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ

^๙ ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๑๕ เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและการบริหารโรงเรียนสาธิตในระยะยาว ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่เลือกขอรับสวัสดิการตามข้อ ๖.๒ จะต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้าตามแบบและภายในระยะเวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้น จะขอรับสวัสดิการตามข้อ ๖.๒ ไม่ได้

มหาวิทยาลัยจะกำหนดวิธีคัดเลือกบุตรของผู้แจ้งความจำนงตามวรรคแรกเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตเป็นรายปีการศึกษา

ประการหนึ่ง กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจไว้ว่า จะต้องไม่เป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี การที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันพิจารณาตัดสินบุคคลดังกล่าว โดยเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและเหมาะสมแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจตามประกาศกองบัญชาการตำรวจ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๐ และสอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การตรวจโรค และการสอบสัมภาษณ์แล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้พิมพ์ลายนิ้วมือส่งไปตรวจสอบยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ฟ้องคดีเคยต้องหาคดีอาญา ข้อหาใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ โดยศาลมีคำพิพากษารอกำหนดโทษ ๒ ปี และคุมประพฤติ ทุก ๓ เดือน คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันจึงมีมติตัดสินให้ผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ เพราะถือว่าเป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ต่อมา ได้มีการประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบผ่าน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือโต้แย้งประกาศผลสอบดังกล่าวต่อผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ได้รับแจ้งว่าการดำเนินการถูกต้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๗.๒ ผนวก ก. ท้ายประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจตามคดีนี้ กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจไว้ว่า จะต้องไม่เป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และข้อ ๓.๔ ผนวก จ. ท้ายประกาศเดียวกัน กำหนดว่า การตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งเห็นว่า มีประวัติความประพฤติ หรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ถือว่าผ่าน ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งเห็นว่า มีประวัติความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตำรวจ ถือว่าไม่ผ่าน ซึ่งกรณีตามคดีนี้มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาญาและศาลมีคำพิพากษารอการกำหนดโทษและให้คุมประพฤตินั้น ถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ เห็นว่า แม้ในกรณีเช่นนี้จะถือว่า



ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับโทษอาญา แต่ก็เป็นกรณีที่ศาลได้พิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดจริง ซึ่งตามประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียน นายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๐ ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๙.๓ กำหนดว่า “...ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง นั้น ต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ สมรรถภาพทางร่างกาย การสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย การตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา สืบความประพฤติ การตรวจสอบความสามารถขัรบถยนต์และรถจักรยานยนต์ ถ้าไม่ผ่าน ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ถือว่าสอบไม่ผ่าน” โดยประกาศข้อ ๙.๓ ดังกล่าวไม่ได้จำกัดว่าการตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาต้องตรวจสอบย้อนหลังกี่ปี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังของผู้สมัครสอบได้ทั้งหมด การที่ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดอาญาในขณะที่มีอายุ ๑๖ ปี จึงสามารถนำมาพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งได้ และเห็นว่ากรณีที่บุคคลกระทำความผิดอาญา ข้อหาฆ่าผู้อื่นและเครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต แม้จะไม่ต้องรับโทษอาญาแต่ก็แสดงให้เห็นว่า ผู้กระทำความผิดดังกล่าว ดำเนินชีวิตในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและบุคคลอื่น ซึ่งวิญญูชนทั่วไปที่ประพฤติดน ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรมย่อมไม่มีความประพฤติดังนั้น จึงเห็นว่า การกระทำความผิดกฎหมายอาญาดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีประวัติที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ประกอบกับการสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ในการรักษา ความสงบเรียบร้อยแก่บ้านเมืองและประชาชน บุคคลที่มีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียดังกล่าว ย่อมไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้ การที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและผู้ถูกฟ้องคดี ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดี โดยเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ บกพร่องในศีลธรรมอันดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและเหมาะสมแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๒/๒๕๕๖)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ต้องคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ สภาพกายและสภาพจิตใจเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพแพทย์ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จึงย่อมสามารถใช้ดุลพินิจ โดยพิจารณาจากบุคลิก ลักษณะและสภาวะทางอารมณ์ของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ตลอดจน ความเหมาะสมในการที่จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ต่อไปในอนาคตได้ เมื่อข้อเท็จจริง ตามคดีนี้ฟังได้ว่า การสอบสัมภาษณ์ผู้ฟ้องคดีดังกล่าว มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการจำนวน ๘ คน

ให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีปกปิดความจริง กรรมการจำนวน ๗ คน ให้เหตุผลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้ฟ้องคดีสอดคล้องกันว่าบุคลิกภาพผู้ฟ้องคดีไม่เหมาะสม ปฏิบัติการในการตอบคำถามไม่ดี มีความกังวลมาก พูดจาสับสน สภาพจิตใจไม่มั่นคง จึงมีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาวิชาแพทย์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และไม่เป็นการขัดต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบคัดเลือกในระบบรับตรงของผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และผ่านการทดสอบข้อเขียนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้ฟ้องคดีได้เข้าสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตแต่งตั้ง ต่อมาได้มีประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกซึ่งไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการสอบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงนายแพทย์ ส. กรรมการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และนาย ว. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) โดยมีสาระสำคัญขอทราบโรคทางกายและทางจิตอันเป็นสาเหตุในการตัดสินใจผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการที่สอบสัมภาษณ์มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ คน และคณะกรรมการ ๙ คน มีความเห็นว่า การไม่รับนักศึกษาที่ผ่านคะแนนข้อเขียนมีความสำคัญต่ออนาคตของนักศึกษาผู้นั้น แต่คณะกรรมการก็จะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่นกัน และโดยที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีแพทย์ที่ซื่อสัตย์และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม อีกทั้ง ในการสอบสัมภาษณ์ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการไม่มีผลประโยชน์หรือเหตุชักจูงใจใด ๆ ที่จะไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา คณะกรรมการจึงมีความเห็นไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ชี้แจงเหตุผลโดยละเอียดและชัดเจน รวมทั้งไม่ได้แสดงเอกสารและพยานหลักฐานประกอบ แต่ก็ไม่มีการแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกที่ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการสอบสัมภาษณ์ผู้ฟ้องคดี กรรมการทุกคนไม่เคยมีเหตุโกรธเคืองกับผู้ฟ้องคดีมาก่อน จึงไม่มีมูลเหตุจูงใจที่จะกลั่นแกล้งไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์นั้น ปรากฏตามเอกสารการสัมภาษณ์ว่า มีการกำหนดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ เช่น Overt Homosexuality การแต่งตัว กิริยามารยาทไม่เหมาะสม การควบคุมอารมณ์ไม่เหมาะสม ความไม่รับผิดชอบ ขาดมนุษยสัมพันธ์ ขาดความใฝ่รู้ และกำหนดวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นขั้นตอน และในส่วน



ของการใช้ดุลพินิจของกรรมการในการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ ปรากฏตามเอกสารเหตุผลที่คณะกรรมการสัมภาษณ์ไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในครั้งนี้ว่า กรรมการแต่ละคนจะระบุความคิดเห็นลงในเอกสารดังกล่าวและลงชื่อไว้ จึงถือได้ว่าการสอบสัมภาษณ์ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมีการกำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อผลการสอบสัมภาษณ์ปรากฏว่า กรรมการจำนวน ๙ คน มีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา โดยกรรมการจำนวน ๘ คน ให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีปกปิดความจริง กรรมการจำนวน ๗ คน ให้เหตุผลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้ฟ้องคดีสอดคล้องกันว่าบุคลิกภาพผู้ฟ้องคดีไม่เหมาะสม ปฏิบัติการในการตอบคำถามไม่ดี มีความกังวลมาก พูดจาสับสน สภาพจิตใจไม่มั่นคง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเองก็อ้างในคำอุทธรณ์ว่า คำถามในการสอบสัมภาษณ์ผู้ฟ้องคดีมีคำถามบางประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องการกล่าวถึงเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ฟ้องคดี และกรรมการทั้ง ๑๐ คน เป็นกรรมการชุดเดียวกับที่เคยไม่ให้ผู้ฟ้องคดีสอบผ่านมาแล้วสามครั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องกระวนกระวายใจ จึงรับฟังได้ว่า การตอบคำถามตลอดจนกิริยาอาการของผู้ฟ้องคดีในการสอบสัมภาษณ์เป็นเหตุให้กรรมการทั้ง ๙ คน มีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดังนั้น การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการลงมติดังกล่าว จึงเป็นการพิจารณาที่มีเหตุผลเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ย่อมต้องคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สภาพกายและสภาพจิตใจเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพแพทย์ต่อไป และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ย่อมสามารถใช้ดุลพินิจ โดยพิจารณาจากบุคลิกลักษณะ และสภาวะทางอารมณ์ของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้เข้าสอบในการที่จะเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ตลอดจนความเหมาะสมในการที่จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ต่อไปในอนาคต อีกทั้ง คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ก็ได้พิจารณาไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาโดยอาศัยเหตุด้านบุคลิกภาพแต่เพียงประการเดียว แต่ยังไม่ปรากฏความไม่เหมาะสมด้านอื่นอีกหลายประการที่เป็นเหตุผลในการไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต การพิจารณาของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จึงไม่ใช่การกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรา ๓๐^{๑๐} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

^{๑๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

พุทธศักราช ๒๕๔๐ นอกจากนี้ การพิจารณาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องพิจารณาในการเข้าสอบสัมภาษณ์แต่ละครั้งเป็นคราว ๆ ไป เพราะบุคลิกภาพ ตลอดจนสภาพจิตใจและสภาวะทางอารมณ์ของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างผลการสัมภาษณ์ในครั้งที่เคยผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาที่อื่นได้ ส่วนข้อกล่าวอ้างอื่น ๆ ของผู้ฟ้องคดี แม้จะเป็นดังที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะแสดงให้เห็นว่าการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๗๒/๒๕๕๖)

การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มิได้มีลักษณะของการวางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา วางระเบียบหรือออกข้อบังคับหรือกำหนดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีได้มีลักษณะเป็นการวางนโยบายและแผนงานของคณะหรือการพิจารณาวางระเบียบข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอันเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกาศดังกล่าวจึงไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจำคณะ แต่ถือเป็นการใช้อำนาจของอธิการบดี ในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์ จึงอาจมีการกำหนดคุณสมบัติบางประการของนักเรียนตามหลักวิชาด้านการศึกษาอันเป็นดุลพินิจทางวิชาการเฉพาะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้นักเรียนที่รับเข้าเรียนแต่ละรุ่นอยู่ในช่วงอายุที่แตกต่างกันไม่เกิน ๑ ปีด้วย กรณีไม่ถือว่าเป็นการกำหนดโดยขัดต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่อย่างใด



สรุปข้อเท็จจริง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่า ต้องมีอายุระหว่าง ๕ ปี ๖ เดือน ถึง ๖ ปี ๖ เดือน (ผู้เกิดระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖) ผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และมีอายุจนถึงวันที่เปิดเรียน ๖ ปี ๖ เดือนเศษ จึงขาดคุณสมบัติที่จะสมัครเข้าเรียน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดช่วงอายุดังกล่าว มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติขัดต่อหลักความเสมอภาคทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ อีกทั้ง การกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับสมัครตามประกาศฯ ไม่ปรากฏว่าได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทบทวนแก้ไข แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ และให้รับผู้ฟ้องคดีเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และให้เป็นผู้มีสิทธิทดสอบความพร้อมตามหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทุกประการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เพื่อให้บุคคลทั่วไปทราบ และหากมีความสนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าวซึ่งกำหนดโดยโรงเรียน และการประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวได้มีการประกาศเช่นเดียวกันนี้ต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษา มิได้มีลักษณะของการวางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา วางระเบียบหรือออกข้อบังคับ หรือกำหนดหลักสูตร

ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ นอกจากนั้น มิได้มีลักษณะเป็นการวางนโยบายและแผนงานของคณะ หรือการพิจารณาวางระเบียบออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอันเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะตามมาตรา ๓๓^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

^{๑๑-๑๒} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๑๖ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

(๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้วางระเบียบ และออกข้อบังคับสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้

(๓) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร

(๔) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานดังกล่าว

(๕) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง สถาบันวิจัย และสถาบันส่งเสริมวิชาการชั้นสูง เข้าสมทบหรือการยกเลิ การสมทบของสถาบันดังกล่าว

(๖) กำหนดเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นวิทยาเขต

(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด

(๘) พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ

(๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วย ศาสตราจารย์พิเศษ

(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการหรือกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

(๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

(๑๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัย

(๑๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้

(๑๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีได้ระบุให้เป็น หน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ

มาตรา ๓๓ คณะกรรมการประจำคณะ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสำหรับคณะ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

(๓) พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอ ต่อสภามหาวิทยาลัย

(๔) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะต่อมหาวิทยาลัย



รวมทั้งมิได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎใดที่ระบุว่า การกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจำคณะ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศฯ จึงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๙^๓ และมาตรา ๒๒^๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจในการออกประกาศดังกล่าว

กรณีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ให้มีอายุระหว่าง ๕ ปี ๖ เดือน ถึง ๖ ปี ๖ เดือน ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า แม้ภารกิจและวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ จะรวมถึงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งมาตรา ๔^๕

(๕) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ

(๖) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

(๗) ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณะดี

(๘) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย

^{๓-๔} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๑๙ ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้

จำนวนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

เพื่อประโยชน์ในการบังคับบัญชา ให้ถือว่าอธิการบดีเป็นอธิบดี รองอธิการบดีเป็นรองอธิบดี และผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้ช่วยอธิบดี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายอื่น

มาตรา ๒๒ อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

(๓) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป

(๔) เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

^๕ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

ฯลฯ

ฯลฯ

“สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ บัญญัตินิยามของคำว่า “การศึกษาขั้นพื้นฐาน” และ “สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า “การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา” และ “สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามลำดับ ซึ่งโรงเรียนฯ อยู่ในนิยามของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แต่โรงเรียนฯ ก็มีได้เป็นสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์ จึงอาจมีการกำหนดคุณสมบัติบางประการของนักเรียนตามหลักวิชาด้านการศึกษาอันเป็นดุลพินิจทางวิชาการเฉพาะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้นักเรียนที่รับเข้าเรียนแต่ละรุ่นอยู่ในช่วงอายุที่แตกต่างกันไม่เกิน ๑ ปี กรณีดังกล่าวจึงถือเป็นวิธีดำเนินการจัดการศึกษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีดุลพินิจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุตามหลักวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตของคณะศึกษาศาสตร์ อีกทั้ง การกำหนดช่วงอายุผู้สมัครดังกล่าวยังถือได้ว่าเป็นช่วงอายุที่อยู่ในเกณฑ์อย่างเข้าปีที่เจ็ดตามมาตรา ๑๗^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมิได้เป็นกรณีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติเรื่องอายุของผู้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับฯ ดังนั้น การออกประกาศดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๔/๒๕๕๗)

๒. การขอรับทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในสวนภูมิภาคทั้งที่ศึกษาในสถานศึกษาสามัญ สายอาชีพ และการศึกษาออกโรงเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจนหรือขาดโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสรับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับทุนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษากลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตน

^{๑๖} พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๗ ให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง



การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุนกรณีของนักเรียนในระบบการศึกษา นอกโรงเรียน โดยกำหนดให้ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ก็เพื่อให้เด็กเรียนเหล่านี้มีระยะเวลาที่จะนำความรู้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นหรือรับใช้สังคมให้ยาวนานพอสมควร อันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทั้ง โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้เยาวชนที่ด้อยโอกาส แต่มีผลการเรียนดี ได้มีโอกาสรับการศึกษาเล่าเรียนเช่นเดียวกับเยาวชนอื่น การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิหรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้มีอายุเกณฑ์ตามบทบัญญัติ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในเรื่องของเกณฑ์อายุที่กำหนด การที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลโครงการดังกล่าว ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับทุน จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักเรียนสังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รัฐบาลได้มีโครงการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โดยผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลตามประกาศคณะกรรมการโครงการทุนศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เรื่อง การคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลตามโครงการทุนศึกษาต่อฯ รุ่นที่ ๒ (ปีการศึกษา ๒๕๔๙) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศดังกล่าว ข้อ ๑.๑ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ นักเรียนในระบบโรงเรียน แต่เป็นนักเรียนการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และไม่เข้าลักษณะตามข้อ ๑.๒ เพราะผู้ฟ้องคดีอายุ ๓๘ ปี และยังไม่จบการศึกษานอกโรงเรียนและถ้าจบการศึกษาอายุก็จะเกิน ๒๕ ปี ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผลปรากฏว่าไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี และได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครรับทุนไม่ตรงตามข้อ ๑.๑ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒ ของประกาศคณะกรรมการโครงการทุนศึกษาต่อฯ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีตัดสิทธิการสอบคัดเลือกเข้ารับทุนของผู้ฟ้องคดีเป็นการดำเนินการโดยไม่ได้มีการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตามข้อ ๕.๔ ของประกาศดังกล่าวพิจารณาก่อน จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล

มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลตามโครงการทุนศึกษาต่อฯ ที่ตัดสินคดีผู้ฟ้องคดีไม่ให้เป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับทุนดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประกาศคณะกรรมการโครงการทุนศึกษาต่อฯ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดคุณสมบัติของนักเรียนที่จะมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลตามโครงการทุนศึกษาต่อฯ ออกเป็น ๒ ประเภท ประเภทแรก ตามข้อ ๑.๑ เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระบบสถานศึกษาทั้งที่กำลังศึกษาอยู่และจบการศึกษาแล้ว ประเภทที่สอง ตามข้อ ๑.๒ เป็นนักเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนทั้งที่กำลังศึกษาอยู่และจบการศึกษาแล้ว ผู้ฟ้องคดีกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นนักเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งตามข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ ของประกาศดังกล่าวกำหนดให้ กรณีผู้จบการศึกษานอกโรงเรียนจะต้องมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนที่ผ่านมาก่อนภาคเรียนสุดท้ายที่จะจบการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ เมื่อตามประกาศคณะกรรมการโครงการทุนศึกษาต่อฯ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ กำหนดระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีเกิดวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๐ เมื่อนับถึงปิดรับสมัคร ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๓๘ ปี ๙ เดือนเศษ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลตามโครงการทุนศึกษาต่อฯ ตามข้อ ๑.๒ ประกอบกับข้อ ๑.๓ ของประกาศคณะกรรมการโครงการทุนศึกษาต่อฯ ดังนั้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลฉบับพิพากษาเฉพาะที่ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับทุนรัฐบาลตามโครงการดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และแม้ว่าการตัดสินคดีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ได้นำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๕.๔ ของประกาศคณะกรรมการโครงการทุนศึกษาต่อฯ ตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีก็ตาม ก็หาไม่ผลให้การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด เนื่องจากตามประกาศดังกล่าวเพียงกำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เท่านั้น กรณีจึงไม่ใช่ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่หากไม่ดำเนินการแล้วจะมีผลทำให้การกระทำทางปกครองในเรื่องนั้นต้องเสียไป หรือกลายเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการที่จะให้เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งที่ศึกษาในสถานศึกษาสามัญ สายอาชีพ และการศึกษา



นอกโรงเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจนหรือขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสรับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับทุนซึ่งสำเร็จการศึกษาตามโครงการดังกล่าว สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตน การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุนโดยใช้อายุมาเป็นหลักเกณฑ์ เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้มีระยะเวลาที่จะนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่นหรือรับใช้สังคมให้ยาวนานพอสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้มีสิทธิรับทุนมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี จึงเป็นเรื่องที่มีเหตุผลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว และโดยที่โครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นมาตรการที่รัฐกำหนดขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งถือว่ายังเป็นผู้ด้อยโอกาส แต่มีผลการเรียนดี ได้มีโอกาสรับการศึกษาเล่าเรียนเช่นเดียวกับเยาวชนอื่น กรณีจึงไม่ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิหรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีตามบทบัญญัติมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๘/๒๕๕๕)

๓. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการสอบระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่ห้ามนักศึกษานำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารใด ๆ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด มีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันมิให้ผู้เข้าสอบกระทำการทุจริตในการสอบในรายวิชาต่าง ๆ อันจะยังผลให้ผลการสอบ ซึ่งเป็นการวัดผลความรู้หรือความสามารถของผู้เข้าสอบแปรปรวนไปไม่น่าเชื่อถือเป็นสำคัญ ดังนั้น หากนักศึกษาผู้ใดนำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือ ตำรา หรือเอกสารที่เกี่ยวกับรายวิชาที่สอบ โดยเจตนาอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว กรณีย่อมถือได้แล้วว่า นักศึกษาผู้นั้นกระทำการทุจริตในการสอบในรายวิชานั้น ทั้งนี้ไม่ว่านักศึกษาผู้นั้นจะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือ ตำรา หรือเอกสารดังกล่าวในการตอบข้อสอบแล้วหรือไม่ก็ตาม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยคริสเตียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการจัดการทั่วไป ได้เข้าสอบวิชาการวิจัยทางการจัดการเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ โดยก่อนถึงเวลาสอบกรรมการคุมสอบได้ตรวจห้องสอบ แจกข้อสอบ และแจ้งให้นักศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้ฟ้องคดีทราบว่า ในการสอบวิชานี้ห้ามนักศึกษานำหนังสือหรือตำราเข้าห้องสอบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือร้องเรียนว่า

ในการสอบวิชาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือขึ้นศาลมาลงทั้งเล่ม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องทุจริตในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีได้นำเอาเอกสารรวมเล่มเข้าไปในห้องสอบ โดยอาจารย์ผู้คุมสอบได้ประกาศก่อนสอบไม่ให้นักศึกษาทุกคนนำเอกสาร ตำราทุกชนิดเข้าห้องสอบ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดตามข้อ ๔.๑๓ และข้อ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ ๓๔๓/๒๕๔๕ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการสอบระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ นอกจากนี้ ชุดข้อสอบของวิชาการวิจัยทางการจัดการได้มีการชี้แจงในข้อ ๓ ว่าไม่อนุญาตให้นำตำรา เอกสารต่าง ๆ เข้าห้องสอบ ดังนั้น ผลการสอบในวิชาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับเกรด F ตามประกาศดังกล่าว และได้มีการเสนอผลการพิจารณาตามกระบวนการจนกระทั่งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเกรด F ในวิชาการวิจัยทางการจัดการ และได้มีการแจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งก็ได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จนมีการทบทวนกรณีของผู้ฟ้องคดีและจะให้ผู้ฟ้องคดีเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวใหม่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้กระทำทุจริตในการสอบและได้สอบผ่านในรายวิชาดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เกรด F แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบตกและต้องดำเนินการสอบใหม่ในวิชาซึ่งผู้ฟ้องคดีได้สอบผ่านไปแล้ว จึงไม่มีเหตุผลเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีและเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเห็นว่า การที่จะให้นักศึกษาสอบตกหรือได้รับเกรด F ในกรณีนี้จะต้องฟังได้ชัดว่าผู้ฟ้องคดีทุจริตในการสอบ การฝ่าฝืนระเบียบไม่ใช้การทุจริต การจะถือว่าอย่างไรเป็นทุจริตต้องถือตามกฎหมายทั่วไป การลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีสอบตกต้องมีหลักฐานชัดเจน แค่อสอบทุจริตยังไม่อาจตัดสินให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบตกได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเกรด F ในรายวิชาดังกล่าว ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าสอบประมวลความรู้และสอบปากเปล่าตามหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตเป็นกรณีพิเศษ และให้มีการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๔.๑๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ ๓๔๓/๒๕๔๕ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการสอบระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ ที่ห้ามนักศึกษานำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารใด ๆ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาดนั้น มีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันมิให้ผู้เข้าสอบกระทำการทุจริตในการสอบในรายวิชาต่าง ๆ อันจะยังผลให้ผลการสอบซึ่งเป็นการวัดผลความรู้หรือความสามารถของผู้เข้าสอบแปรปรวนไป ไม่น่าเชื่อถือเป็นสำคัญ



ดังนั้น หากนักศึกษาผู้ใดนำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือ ตำรา หรือเอกสารที่เกี่ยวกับรายวิชาที่สอบ โดยเจตนาอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว กรณีก็ถือได้แล้วว่านักศึกษาผู้นั้นกระทำความทุจริตในการสอบในรายวิชานั้น ทั้งนี้ไม่ว่านักศึกษาผู้นั้น จะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือ ตำรา หรือเอกสารเหล่านี้ในการตอบข้อสอบแล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำกระเป๋าสานใส่เอกสารซึ่งผู้ฟ้องคดีเองก็ตระหนักดีว่ามีหนังสือชื่อ “ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ” อยู่ในกระเป๋าเข้าไปในห้องสอบวิชา เอ็ม จี ที ๕๒๗ การวิจัยทางการจัดการ โดยหนังสือเล่มดังกล่าวมีเนื้อหาสาระบางส่วนที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการตอบข้อสอบวิชาดังกล่าวได้ กล่าวคือ บทที่ ๕ ที่ว่าด้วยการออกแบบการวิจัยสามารถใช้ประโยชน์ในการตอบข้อสอบข้อ ๒ ที่กำหนดข้อเท็จจริงมาให้ผู้เข้าสอบออกแบบงานวิจัย บทที่ ๘ ที่ว่าด้วยการรวบรวมและประมวลข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์ในการตอบข้อสอบข้อ ๔ ที่เป็นคำถามเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจ บทที่ ๑๓ ที่ว่าด้วยการเสนอรายงานวิจัยสามารถใช้ประโยชน์ในการตอบข้อสอบข้อ ๓ ที่เป็นคำถามให้อธิบายการนำเสนอรายงานวิจัย ก่อนถึงเวลาสอบกรรมการคุมสอบได้แจ้งเตือนให้นักศึกษาที่เข้าสอบทุกคนทราบว่า ในการสอบ วิชาดังกล่าวห้ามนำหนังสือหรือตำราเข้ามาในห้องสอบ ทั้งชุดข้อสอบวิชาดังกล่าวก็มีคำชี้แจงไว้ด้วยว่าไม่อนุญาตให้นำตำราและเอกสารต่าง ๆ เข้าห้องสอบ แต่แทนที่ผู้ฟ้องคดีจะแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการนำหนังสือระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจไปฝากไว้กับกรรมการคุมสอบ แล้วค่อย ขอรับคืนเมื่อสอบเสร็จ ผู้ฟ้องคดีกลับละเลยไม่นำพาต่อคำเตือนดังกล่าว นอกจากนั้น ในระหว่างการสอบผู้ฟ้องคดีก็ได้ขออนุญาตกรรมการคุมสอบหยิบน้ำยาลบคำผิดจากกระเป๋าเอกสาร ซึ่งย่อมจะต้องตระหนักรู้ดีกว่ามีหนังสือระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจอยู่ในกระเป๋า แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงเพิกเฉยไม่นำหนังสือเล่มดังกล่าวฝากไว้กับกรรมการคุมสอบอยู่ดังเดิม กรณีจึงเชื่อได้ว่าปราศจากข้อสงสัยว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือเล่มดังกล่าวเข้าไปในห้องสอบโดยเจตนา มิใช่ด้วยความเผลอเรอ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเช่นนี้แต่เพียงลำพังก็เพียงพอที่จะให้วิทยุชนในแวดวงการศึกษารู้ได้แล้วว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความทุจริตในการสอบรายวิชา เอ็ม จี ที ๕๒๗ การวิจัยทางการจัดการ โดยมีพยานหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้ลักลอบหยิบหนังสือเล่มดังกล่าวขึ้นมาเปิดลอกข้อความลงในกระดาษคำตอบข้อสอบหรือไม่ หรืออย่างน้อยเพียงใด อีกแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความทุจริตในการสอบรายวิชา เอ็ม จี ที ๕๒๗ การวิจัยทางการจัดการ และแจ้งผลการสอบวิชาดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีว่าได้เกรดเอฟ จึงไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะก่อความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด ก็ย่อมไม่เป็นการละเมิดผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๕๕/๒๕๕๕)

ในการสอบวิชาที่ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเปิดหนังสือ เอกสาร หรือเครื่องช่วยใด ๆ แต่มีผู้เข้าสอบนำเครื่องคิดเลขชนิดยาวแบบมีหน่วยความจำ (Memory) เข้าห้องสอบ ซึ่งบุคคลดังกล่าวยอมรับว่าได้เปิดเครื่องคิดเลขดังกล่าว โดยไม่ได้ลบค่าข้อมูลของเนื้อหากระบวนการวิชาที่สอบดังกล่าวที่บันทึกไว้ (reset memory) ถือได้ว่าบุคคลนั้นมีเจตนาใช้เครื่องคิดเลขดังกล่าวในการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับกระบวนการวิชาที่สอบนั้น อันเป็นการทุจริตในการสอบ เมื่อระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบไม่ได้กำหนดให้ในกรณีเช่นนี้ผู้ควบคุมการสอบต้องตักเตือนก่อน ดังนั้น การที่ผู้ควบคุมการสอบพบว่าผู้เข้าสอบทุจริต จึงได้บันทึกในกระดาษคำตอบว่า ผู้ฟ้องคดีทุจริตในการสอบ และยึดเครื่องคิดเลขไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว จึงชอบแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าสอบในกระบวนการวิชา ๒๕๔๗๑๐ continuum mechanics ๑ ซึ่งในการสอบดังกล่าวเป็นการสอบแบบปิดตำรา ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีทำข้อสอบอยู่นั้น ผู้ควบคุมการสอบได้แจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริตในการสอบโดยการใช้เครื่องคิดเลขที่นำติดตัวมาและนำข้อมูลในเครื่องคิดเลขมาใช้ตอบข้อสอบ ต่อมา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องแล้วได้เสนอความเห็น ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดจริง แต่เห็นควรให้ลดหย่อนโทษ เนื่องจากการกระทำที่ไม่เจตนา โดยเห็นควรให้ได้รับลำดับชั้น F และให้พักการเรียน ๒ ภาคการศึกษา ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พิจารณามีคำสั่งตามข้อเสนอดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาแล้วมีความเห็นยกอุทธรณ์ ซึ่งผลจากคำสั่งลงโทษดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีมีค่าลำดับชั้นสะสมเฉลี่ยเป็น ๒.๖๒ ต้องพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี และให้คืนสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียไปเนื่องจากคำสั่งดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ในการสอบกระบวนการวิชา ๒๕๔๗๑๐ continuum mechanics ๑ ซึ่งเป็นการสอบแบบปิดตำรา ผู้ฟ้องคดีได้นำเครื่องคิดเลขที่มีการบันทึกข้อมูลเนื้อหาของกระบวนการวิชาดังกล่าวเข้าห้องสอบ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๗^{๑๗} โดยตามหนังสือชี้แจงที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ. ผู้ควบคุมการสอบมีต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่า ก่อนเริ่มทำการสอบได้อธิบายให้ผู้เข้าสอบทราบว่าไม่อนุญาตให้เปิดหนังสือ เอกสาร หรือเครื่องช่วยใด ๆ ผู้เข้าสอบทุกคนรวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้เลื่อนเครื่องคิดเลขที่นำติดตัวมาออกไปห่างตัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ. ได้อ่านและแปลโจทย์ทั้ง ๖ ข้อ ให้ผู้เข้าสอบฟังและเริ่มให้ทำข้อสอบหลังจากผู้เข้าสอบเข้ามาในห้องสอบประมาณ ๑๕ นาที เมื่อเวลาผ่านไปนับจากเข้าห้องสอบประมาณ ๔๕ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ. เห็นผู้ฟ้องคดีใช้นิ้วชี้มือซ้ายกดปุ่มบนแป้นเครื่องคิดเลขชนิดยาวแบบมีหน่วยความจำ (Memory) ซึ่งขณะนั้นเครื่องคิดเลขได้ถูกเลื่อนเข้ามาอยู่ใกล้ตัวมาก โดยผู้ฟ้องคดีมองเครื่องคิดเลขและนำตัวอักษรซึ่งไม่ใช่สูตรในการคำนวณที่ปรากฏอยู่บนจอเครื่องคิดเลขมาเขียนตอบลงบนกระดาษคำตอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ. เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบและเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาดังกล่าว ย่อมไม่มีเหตุผลที่จะกลั่นแกล้งใส่ร้ายผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักศึกษาของตนให้ได้รับความเสียหายโดยไม่เป็นความจริง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้เปิดเครื่องคิดเลขดังกล่าว โดยไม่ได้ลบค่าข้อมูลที่บันทึกไว้ (reset memory) ในระหว่างทำการสอบ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาในการใช้เครื่องคิดเลขดังกล่าวในการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับกระบวนวิชาที่สอบแล้ว ถือได้ว่าเป็นการทุจริตในการสอบ ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๑๒^{๑๘} กำหนดให้ผู้ควบคุมการสอบรวบรวมหลักฐาน และบันทึกลักษณะความผิดไว้ในกระดาษคำตอบเพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีการทุจริตในการสอบ แล้วรีบรายงานต่อคณบดีเพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยให้ลงโทษ โดยไม่ได้กำหนดให้ผู้ควบคุมการสอบต้องตักเตือนก่อนแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อผู้ควบคุมการสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีทุจริตในการสอบแล้ว จึงได้บันทึกในกระดาษคำตอบข้อ ๔ ว่า ผู้ฟ้องคดีทุจริตในการสอบข้อที่ ๔ และยัดเครื่องคิดเลขไว้เป็นหลักฐาน จึงเป็นการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าวแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๙/๒๕๕๖)

^{๑๗-๑๘} ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อ ๗ ห้ามนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าห้องสอบเว้นแต่ ไม่บรรทัด ปากกา ดินสอ หมึก ยางลบ วงเวียน และสิ่งที่ประกาศให้ทราบล่วงหน้า

ข้อ ๑๒ เมื่อปรากฏกรณีทุจริตในการสอบ ให้ผู้ควบคุมการสอบรวบรวมหลักฐาน และบันทึกลักษณะความผิดไว้ในกระดาษคำตอบพร้อมทั้งลงชื่อรับรองอย่างน้อย ๒ คน หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีการทุจริตในการสอบ แล้วรีบรายงานต่อคณบดี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะนั้น ๆ พิจารณาก่อนเสนอมหาวิทยาลัยลงโทษตามข้อบังคับนี้ต่อไป